

0032148-52.2019.8.26.0405

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA Pública

Indiciado:

Adelmo Costa de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Anoto, inicialmente, que este Magistrado assumiu, de fato, a 4ª Vara Criminal de Osasco no dia 28 de junho de 2021, só tendo os presentes autos vindo à conclusão na presente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0032148-52.2019.8.26.0405 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0032148-52.2019.8.26.0405

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA Pública

Indiciado:

Adelmo Costa de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Anoto, inicialmente, que este Magistrado assumiu, de fato, a 4ª Vara Criminal de Osasco no dia 28 de junho de 2021, só tendo os presentes autos vindo à conclusão na presente data.

Tratam-se de autos desmembrados (fls. 533 e 567) quanto ao réu ADELMO COSTA DE OLIVEIRA, o qual foi denunciado como incurso nas penas do artigo 35 da Lei 11.343/06, por fato supostamente praticado de agosto de 2006 a outubro de 2008 (fls. 01D/02D).

Notificado (fls. 570), o denunciado constituiu Defesa nos autos e apresentou defesa preliminar (fls. 564/566).

A denúncia foi recebida às fls. 571, no dia 13 de fevereiro de 2020.

A instrução ainda não foi iniciada.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, entendo estar a pretensão punitiva estatal extinta pela prescrição.

De início, anoto que não é estranho a este Magistrado o conteúdo da Súmula 438 do STJ que dispõe que: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Todavia, frise-se que referida súmula não é vinculante, motivo pelo qual preservada, ainda, fica a convicção deste Juízo.

Diante disso, é o caso de se reconhecer a prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva.

Com efeito, o fato apurado foi praticado de agosto de 2006 a outubro de 2008, tendo a denúncia somente sido recebida depois de transcorridos mais de onze anos da data do fato, isto é, no dia 13 de fevereiro de 2020.

Nesse ponto, insta consignar que a atual redação do art. 110, § 1º, do CP, pela qual a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa, é superveniente ao fato praticado, uma vez que entrou em vigor no dia 05 de maio de 2010, portanto, após o fato delitivo (crime permanente praticado de agosto de 2006 a outubro de 2008), não podendo, por essa razão, e por se tratar de novatio legis in pejus, retroagir em prejuízo do acusado.

Posta essa premissa, verifica-se que o delito pelo qual o réu foi denunciado possui pena cominada de 3 a 10 anos de reclusão. Dessa forma, ainda que eventualmente aplicada a pena acima do patamar mínimo legal, a pretensão punitiva estatal restaria fulminada pela prescrição retroativa, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Repita-se, a retroação é possível entre a data do fato e o recebimento da denúncia justamente porque o fato é anterior a 2010.

Nesse sentido, é de todo inútil o prosseguimento do presente feito eis que, ainda que procedente, seria necessária apenas a prolação de sentença para o posterior reconhecimento da prescrição que, no caso, aí sim seria a retroativa pela pena “in concreto”.

A confirmar a inutilidade do presente feito, é de rigor salientar que, posteriormente, sendo reconhecida a prescrição retroativa, antes do trânsito em julgado, nenhum efeito ou consequência haverá, mesmo porque: “Segundo delineia a doutrina de direito penal, a prescrição retroativa, da maneira como disciplinada pela reforma de 1984 (CP, art. 110, §§ 1º e 2º), constitui forma de prescrição da pretensão punitiva, e não apenas da pretensão executória. Por isso, quando reconhecida, extingue o jus puniendi, e não apenas o poder-dever do Estado de impor concretamente a sanção penal (jus executionis). 5. O reconhecimento da prescrição retroativa, por se referir à forma de prescrição da pretensão punitiva, extingue a punibilidade afastando todos os efeitos principais (aqueles concernentes à imposição das penas ou medidas de segurança) e secundários da sentença penal

condenatória (custas, reincidência, confisco, etc.), incluindo-se nesses últimos o efeito civil de que trata o art. 91, I, do Código Penal". (STJ - REsp 678143 / MG - Rel. Min. RAUL ARAÚJO 4ª T - j. 22.05.2012).

Recorrendo-se subsidiariamente ao processo civil, observa-se que falta ao Estado interesse de agir visto que eventual providência que adviria do processo, qual seja, a condenação da ré, não teria efeito prático uma vez que bastaria ser esta lançada para que necessariamente se reconhecesse a prescrição.

Caso o processo continuasse estaríamos diante de um processo imprestável que não atingiria a sua finalidade legal e constitucional. A prescrição antecipada evita um processo inútil, um trabalho para nada; chegar-se a um provimento jurisdicional de que nada vale, que de nada servirá e totalmente contraproducente, motivo pelo qual de rigor o reconhecimento da ausência de interesse de agir do Estado.

Caracterizada, assim, a prescrição em perspectiva/antecipada, em consequência é de ser reconhecida a extinção da punibilidade das autoras do fato com fulcro no artigo 107, IV, c.c. os artigos 109, IV, ambos do Código Penal.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ADELMO COSTA DE OLIVEIRA, o que faço com fulcro no art. 109, IV, c.c. os artigos 110 e 107, IV, ambos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal, em face do reconhecimento da PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA/ANTECIPADA.

Após o trânsito em julgado, certifique-se se há bens apreendidos nos autos e que estejam pendentes de destinação.

Em caso afirmativo, deem-se vistas as partes, à Acusação e à(s) Defesa(s) (Defesa constituída intimação pelo DJE), para manifestação, no prazo de 10 dias.

Não havendo manifestação (ou oposição) das partes, presume-se o desinteresse, motivo pelo qual ficam autorizados a doação/leilão/destruição a critério do juízo corregedor. Oficie-se para esta finalidade.

Havendo drogas apreendidas, determino a destruição. Oficie-se.

Vale a presente decisão como ofício.

No mais, façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Ciência às partes.

P.R.I.C.

Osasco, 07 de abril de 2022.